

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1848/2538

นายวิจิตร ฤทธิ์คำรพ
นายสมชาย แพชมัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 มาตรา 53, มาตรา 54, มาตรา 56,
มาตรา 58

เมื่อฟ้องโจทก์ได้ความเพียงว่าผู้ให้เช่าขายนาพิพาทให้แก่โจทก์ในราคา 775,000 บาท โดยมีได้แจ้งให้โจทก์ซื้อก่อน โจทก์ร้องเรียนต่อคชก.ตำบลเพื่อขอใช้สิทธิซื้อที่นาพิพาท คชก.ตำบลมีมติให้จำเลยผู้ซื้อขายนาพิพาทให้แก่โจทก์แล้ว แต่จำเลยเพิกเฉย โดยมีได้มีข้อความใดแสดงให้เห็นว่าโจทก์ได้ใช้สิทธิซื้อซื้อในราคาที่จำเลยซื้อหรือราคาตลาดซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่า และ คชก.ตำบลได้มีคำวินิจฉัยอันถึงที่สุดให้จำเลยขายในราคาดังกล่าวแล้ว การใช้สิทธิของโจทก์จึงมิได้เป็นไปตามเงื่อนไขและขั้นตอนตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง

เมื่อฟ้องโจทก์ได้ความเพียงว่าผู้ให้เช่าขายนาพิพาทให้แก่โจทก์ในราคา 775,000 บาท โดยมีได้แจ้งให้โจทก์ซื้อก่อน โจทก์ร้องเรียนต่อคชก.ตำบลเพื่อขอใช้สิทธิซื้อที่นาพิพาท คชก.ตำบลมีมติให้จำเลยผู้ซื้อขายนาพิพาทให้แก่โจทก์แล้ว แต่

จำเลยเพิกเฉย โดยมีได้มีข้อความใดแสดงให้เห็นว่าโจทก์ได้ใช้สิทธิขอซื้อในราคา
จำเลยซื้อหรือราคาตลาดซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่า และ คชก.ด่าบลได้มีคำวินิจฉัยอัน
ถึงที่สุดให้จำเลยขายในราคาดังกล่าวแล้ว การใช้สิทธิของโจทก์จึงมิได้เป็นไปตาม
เงื่อนไขและขั้นตอนตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ.2524 โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-อิทธิราช มณีภาค)

ศาลจังหวัดนครปฐม - นายเชน ศิริพงษ์

ศาลอุทธรณ์ - นายอธยา ดิษยบุตร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ